

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1527/2532

บริษัทเงินทุนมหาชนทรัสต์ จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางสาววิรวรรณ นิติเจริญ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮวงเจริญค้าเหล็ก กับ

พวก

จำเลย

นางสาวอรดี พิพัฒน์ชัยไพศาล ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวอัจฉรา วราสิทธิศักดิ์ ที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 4 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 113)

กรณีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องสองฉบับขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์ของจำเลย ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาคำร้องทั้งสองฉบับเข้าด้วยกัน โดยเรียกผู้รับโอนทรัพย์ซึ่งได้แก่นางสาววิรวรรณนิติเจริญนางสาวอรดีพิพัฒน์ชัยไพศาลนางสาวอัจฉราวราสิทธิศักดิ์นางสาววัลพัาวราสิทธิศักดิ์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดที่ 16601ตำบลคลองสาน(ตลาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง)กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างตึกแถวสามชั้น เลขที่ 3359/4 ระหว่างนายโอสวงทองอยู่เลิศหรือแช่ตั้ง ลูก
หนี้ (จำเลย) ที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 1 ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงิน
400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดที่ 16600 ตำบล
คลองสาน(ตลาดสมเด็จ) อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างตึกแถวสามชั้นเลขที่ 3359/3 ระหว่างนายโอสวง ทองอยู่เลิศหรือแช่ตั้ง ลูก
หนี้ (จำเลย) ที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 1 รวมตลอดถึงการรับโอนของผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 4
และการรับจ้างของของผู้คัดค้านที่ 1 รวมตลอดถึงการรับโอนของผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่
4 และการรับจ้างของของผู้คัดค้านที่ 5 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับ
คืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงิน
400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 109,108)

ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่
ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาท(อันดับ 98 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาห้ามผู้คัดค้านทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาห้ามผู้คัดค้านทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>